

1524014-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

...

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A autoria do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524014-37.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524014-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269324/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 20615542 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2269324 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS COSTA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

NICOLAS COSTA ALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no 02 de outubro de 2021, por volta das 23h20min, em ocasião de calamidade pública, na Rua Teodoro Sampaio, n.º 516, Pinheiros, nesta cidade e comarca da capital, e com 18 anos de idade, subtraiu, para si, um aparelho de celular da marca Apple, modelo Iphone XR, avaliado em R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), pertencente à Yasmin Izaguirre, conforme Boletim de Ocorrência n.º AR0329-1/2021 (fls. 02/04),

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/09; termo de depoimento fls. 10, termo de declarações à fl. 11; auto de reconhecimento

pessoal fls 13, reconhecimento do objeto fls 14, termo de interrogatório à fl. 15/16.

Recebida a denúncia no dia 24 de novembro de 2021 (fl. 70), o réu foi citado a fls 119 e apresentou resposta à acusação à fl. 124/126.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada nos autos pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva foi comprovada.

Vejamos.

Segundo apurado, a vítima caminhava na via pública falando ao celular, quando o réu se aproximou numa bicicleta e arrancou o telefone de sua mão.

A ofendida pediu ajuda a um taxista e conseguiram deter o acusado, na posse do aparelho. Policiais Militares foram chamados e fizeram a condução dos envolvidos ao Distrito Policial.

Tanto na fase policial, quanto em juízo, a vítima efetuou o reconhecimento pessoal de NICOLAS com segurança.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostado.

Não fosse o bastante a apreensão do aparelho na posse do réu e o reconhecimento indubitável da vítima, após ser agraciado com a liberdade no curso desse processo, NICOLAS voltou a ser preso pelo mesmo delito - furto de celular, fazendo uso de uma bicicleta (processo 150792247/22) - a demonstrar que faz desse delito verdadeiro prática de vida.

Tanto na fase policial, quanto em juízo, o réu optou por manter-se em silêncio, deixando de refutar a prova acusatória.

Sua condenação é, portanto, de rigor.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática delitiva imputada ao acusado, nos exatos moldes dos artigos artigo 155, caput do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, restando a pena em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Faz jus o réu à aplicação da Lei 9.714/98. Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito consistente em: prestação de serviços

à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, pelo fato de que outro regime carcerário equivaleria a puni-lo desproporcionalmente à conduta realizada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu NICOLAS COSTA ALVES como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito consistente em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e, também, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo.

Considerando a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA